

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Διφ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ

ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Αριθμός Απόφασης ...2209/2025

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Συγκροτήθηκε από τη Δικαστή Στέλλα-Αθανασία Μεσσίνη, Πρόεδρο Πρωτοδικών, που ορίστηκε από τον Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου Αθηνών, και τη Γραμματέα Θεοδώρας Γλωσσίδη.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, στην Αθήνα, στις 24-03-2025, για να δικάσει την παρακάτω υπόθεση μεταξύ :

Της ενάγουσας : Παναγιώτας Παπαποστόλου του Σταύρου και της Άννας, κατοίκου Περιστερίου Αττικής, επί της οδού Αναγνωστοπούλου αρ. 61, με ΑΦΜ 101162616, η οποία παραστάθηκε μετά του πληρεξούσιου δικηγόρου της Σπυρίδωνος Σταυρόπουλου.

Του εναγομένου : Γεωργίου Γερονίκου του Λάμπρου και της Ιωάννας, εκπαιδευτικού, κατοίκου Άνω Λιοσίων Αττικής, επί της οδού Μακρή Μέμου αρ. 12, με ΑΦΜ 112854257, ο οποίος δεν εμφανίσθηκε, ούτε εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο.

Η ενάγουσα ζητεί να γίνει δεκτή η από 04-02-2025 με αριθμό κατάθεσης δικογράφου 27839/407/2025 αγωγή της, η συζήτηση της οποίας ορίστηκε για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης στο ακροατήριο ο πληρεξούσιος δικηγόρος της ενάγουσας αναφέρθηκε στις έγγραφες προτάσεις της και ζήτησε να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται σ' αυτές.

**ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ**

Από την υπ' αριθμ. 2527/11-02-2025 έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας του Εφετείου Αθηνών Ανδρομάχης Μωροπούλου, την οποία νόμιμα επικαλείται και προσκομίζει η ενάγουσα, προκύπτει ότι ακριβές αντίγραφο της κρινόμενης αγωγής με πράξη κατάθεσης, προσδιορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση καθώς, επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στον εναγόμενο για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας. Ο εναγόμενος, όμως, ο οποίος έχει νομίμως κλητευθεί, δεν εμφανίστηκε, ούτε παραστάθηκε στη δικάσιμο αυτή, κατά την εκφώνηση της υπόθεσης από τη σειρά του οικείου πινακίου και, συνεπώς, πρέπει να δικαστεί ερήμην. Το Δικαστήριο, ωστόσο, πρέπει να προχωρήσει στη συζήτηση της υπόθεσης, σαν να ήταν παρόντες όλοι οι διάδικοι (άρθρο 595 ΚΠολΔ).

Με την κρινόμενη αγωγή της, η ενάγουσα εκθέτει ότι η ίδια και ο εναγόμενος τέλεσαν νόμιμο θρησκευτικό γάμο σύμφωνα με το Δόγμα των Μαρτύρων του Ιεχωβά, στις 14-12-2007, στο Ίλιον Αττικής, από τον οποίο απέκτησαν ένα τέκνο. Ότι, ενώ είχαν την τελευταία κοινή κατοικία στα Άνω Λιόσια Αττικής, βρίσκονται με τον εναγόμενο, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από δύο έτη σε διάσταση, ήτοι σε φυσική και ψυχική μεταξύ τους απομάκρυνση με τη θέληση να μην έχουν πλέον κοινωνία βίου, γεγονός από το οποίο τεκμαίρεται αμάχητα ο ισχυρός κλονισμός της έγγαμης σχέσης τους. Με βάση τα ανωτέρω πραγματικά περιστατικά, η ενάγουσα ζητεί, όπως το αγωγικό αιτητικό εκτιμάται από το παρόν Δικαστήριο, να λυθεί ο μεταξύ της ίδιας και του εναγομένου γάμος, επειδή βρίσκονται σε διάσταση, με οριστική πρόθεση διάσπασης της έγγαμης συμβίωσης τους, συνεχώς από τον Μάρτιο του 2014, δηλαδή για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τα δύο έτη, από την οποία (διάσταση) τεκμαίρεται αμάχητα ο ισχυρός κλονισμός της έγγαμης σχέσης τους. Τέλος, ζητεί να καταδικαστεί ο εναγόμενος στη δικαστική της δαπάνη.

Με αυτό το περιεχόμενο και αιτήματα, η υπό κρίση αγωγή αρμοδίως φέρεται προς συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου (άρθρα 17 αριθμ. 1, 22 και 39 ΚΠολΔ) κατά την ειδική διαδικασία των οικογενειακών διαφορών (άρθρα 591 -

Δρ



605 ΚΠολΔ), είναι ορισμένη, καθόσον περιέχει όλα τα κατ'άρθρο 216 ΚΠολΔ αναγκαία για τη δικαστική της εκτίμηση στοιχεία, και νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1438, 1439 παρ. 3 ΑΚ, 176, 190 παρ. 1 και 191 παρ. 2 ΚΠολΔ και, συνεπώς, πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα. Σημειωτέον ότι, εφόσον δεκτικές διαμεσολάβησης είναι μόνον εκείνες οι ιδιωτικές διαφορές, των οποίων το αντικείμενο υπόκειται στην εξουσία ελεύθερης διάθεσης των μερών, αποκλείεται η (έγκυρη) επίλυση μέσω διαμεσολάβησης διαφορών στις οποίες η εν λόγω εξουσία δεν υπάρχει, όπως είναι η λύση του γάμου, διότι πρόκειται για οικογενειακού δικαίου δικαιώματα που δεν είναι απαλλοτριωτά (βλ. Πλεύρη Α., Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, 2021, άρθ. 3, σελ. 70), παρά δε τον πρόσωποπαγή τους χαρακτήρα, θεωρούνται, λόγω της ιδιαίτερης κοινωνικής σημασίας τους αλλά και του ηθικού περιεχομένου τους, δικαιώματα δημοσίας τάξης, αποτελούν αναγκαστικό δίκαιο, και, για το λόγο αυτό, είναι ανεπίδεκτα αυτόβουλης ρύθμισης με διάθεση ή παραίτηση (βλ. Πλατιά Χ., σε Μαχαίρα Χ./Ορφανίδη Γ./Πανταζόπουλου Σ.-Σ., Η Διαμεσολάβηση, 2024, άρθ. 3, σελ. 42), επομένως, δεν απαιτείται για την κατ'ουσίαν έρευνα της υπόθεσης η προσκόμιση του προβλεπόμενου στο άρθρο 3 Ν. 4640/2019 ενημερωτικού εγγράφου σχετικά με τη δυνατότητα διαμεσολαβητικής διευθέτησης της διαφοράς πριν από την προσφυγή στο Δικαστήριο.

Από την εκτίμηση της ένορκης κατάθεσης του μάρτυρα της ενάγουσας Σταύρου Παπαποστόλου, που περιέχεται στα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης αυτού του Δικαστηρίου τούτου, και όλων ανεξαιρέτως των εγγράφων που νομίμως μετ' επικλήσεως προσκομίζονται από την ενάγουσα, είτε προς άμεση απόδειξη, είτε για τη συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων, μερικά από τα οποία μνημονεύονται ειδικότερα στη συνέχεια, χωρίς, ωστόσο, να παραλείπεται κανένα από αυτά κατά την ουσιαστική εκτίμηση της υπόθεσης, καθώς και από τα διδάγματα της κοινής πείρας και λογικής, που λαμβάνονται αυτεπάγγελα υπόψη από το Δικαστήριο (άρθρο 336 παρ. 4 ΚΠολΔ), αποδείχθηκαν τα παρακάτω πραγματικά περιστατικά: Οι διάδικοι τέλεσαν μεταξύ τους νόμιμο θρησκευτικό γάμο σύμφωνα με το Δόγμα των Μαρτύρων του Ιεχωβά, στις 14-12-2007, στο Ίλιον Αττικής, που καταχωρήθηκε στο Ληξιαρχείο του Δήμου Ιλίου με στοιχεία Ληξιαρχικής Πράξης Γάμου 4/88/2008, από τον οποίο απέκτησαν ένα τέκνο, τον Λάμπρο, που γεννήθηκε στις 24-05-2011 (βλ. το

από 16-12-2024 Πιστοποιητικό Γέννησης του Δήμου Φυλής). Η έγγαμη συμβίωση των διαδίκων δεν εξελίχθηκε ομαλά, με χαρακτηριστικές εκφάνσεις της διατάραξης των σχέσεων τις προστριβές και εντάσεις μεταξύ των συζύγων, ενώ ήδη από τον Απρίλιο του 2014, η ενάγουσα απεχώρησε από τη συζυγική οικία, που βρισκόταν στα Άνω Λιόσια Αττικής (οδός Μακρή Μέμου αρ. 12), δυνάμει δε της υπ' αριθμ. 833/2015 απόφασης αυτού του Δικαστηρίου (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων) ανατέθηκε προσωρινά η επιμέλεια του ανήλικου τέκνου στην ενάγουσα, η οποία εγκαταστάθηκε με αυτό στην οικία των γονέων της στο Περιστέρι Αττικής, έκτοτε δε οι διάδικοι βρίσκονται συνεχώς σε διάσταση, καθώς υφίσταται πλήρης φυσική και ψυχική μεταξύ τους απομάκρυνση, με τη θέληση να μην έχουν πλέον κοινωνία βίου. Ειδικότερα, ελλείπουν έκτοτε τόσο οι κοινές προς τα έξω εκδηλώσεις τους ως συζύγων όσο η διάθεση σεβασμού, συμπαράστασης και αγάπης, που χαρακτηρίζουν τη συζυγική σχέση και συνυφαίνονται με τη βούλησή τους να ζουν ως «κοινωνοί του βίου». Συνεπώς, τεκμαίρεται αμάχητα ότι ο γάμος των διαδίκων έχει κλονισθεί ισχυρά κατ' άρθρο 1439 παρ. 3 ΑΚ. Ενόψει των ανωτέρω, πρέπει η αγωγή να γίνει δεκτή ως βάσιμη κατ' ουσίαν και να λυθεί ο μεταξύ των διαδίκων υφιστάμενος γάμος. Τέλος, πρέπει λόγω της ερημοδικίας του εναγομένου να ορισθεί το νόμιμο προκαταβλητέο παράβολο, για την περίπτωση ασκήσεως ανακοπής ερημοδικίας κατά της παρούσας απόφασης (άρθρα 501, 502 παρ. 1, 505 παρ. 2 και 591 παρ. 1 ΚΠολΔ), και να καταδικαστεί ο εναγόμενος λόγω της ήττας του (άρθρο 176 ΚΠολΔ) στην καταβολή των δικαστικών εξόδων της ενάγουσας, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο διατακτικό της παρούσας.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην του εναγομένου.

ΟΡΙΖΕΙ το προκαταβλητέο παράβολο, για την περίπτωση άσκησης ανακοπής ερημοδικίας από τον εναγόμενο κατά της παρούσας απόφασης, στο ποσό των διακοσίων ευρώ (200,00 €).

ΔΕΧΕΤΑΙ την αγωγή.

27

88

3^ο φύλλο της υπ' αριθμ. 2202/2025 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών
(Ειδική Διαδικασία Οικογενειακών Διαφορών)

ΑΠΑΓΕΛΛΕΙ τη λύση του θρησκευτικού γάμου των διαδίκων που τελέστηκε σύμφωνα με το Δόγμα των Μαρτύρων του Ιεχωβά, στις 14-12-2007, στο Ίλιον Αττικής, και καταχωρήθηκε στο Ληξιαρχείο του Δήμου Ιλίου με στοιχεία Ληξιαρχικής Πράξης Γάμου 4/88/2008.

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ τον εναγόμενο στην καταβολή των δικαστικών εξόδων της ενάγουσας, τα οποία ορίζει στο ποσό των τετρακοσίων ευρώ (400,00 €).

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στην Αθήνα, 14/11/25, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και του πληρεξούσιου δικηγόρου του ενάγοντος.

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ



Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΣΕΩΣ
Ο ΟΠΟΙΟΣ ΑΠΟΥΣΙΑΖΕΙ Δ.Ρ.Γ.Ε. ΔΑΡ.Α.Ι.Τ.Η.Σ.Η.Σ.
Η ΕΠΡΟΥΣΑ ΥΠΟΓΡΑΦΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ,




IF AN INDIVIDUAL IS TRANSMITTED THE SYMPTOMS
OF THE DISEASE
IN THE BODY OF AN INDIVIDUAL WHO IS TRANSMITTED
.....